

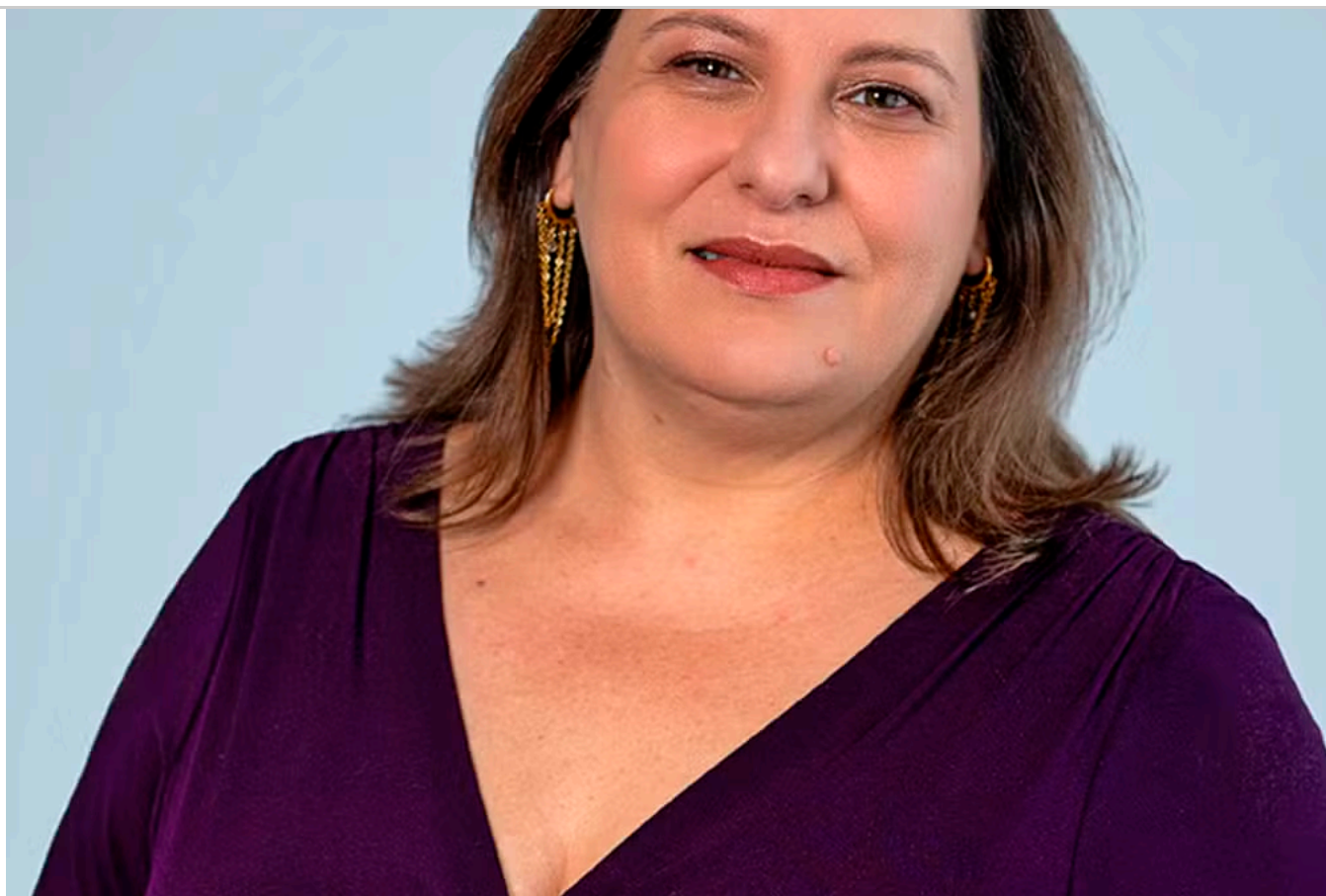
Receita Federal confirma tributação antecipada do IRPJ

Uma nova norma infralegal esclarece sobre o cálculo do adicional de 10%

Por **Beatriz Olivon** — De Brasília

27/01/2026 05h03 · Atualizado agora

Presentear matéria



Ana Lucia Marra: "Agora é o momento de as empresas avaliarem se vale continuar no regime" — Foto: Divulgação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A **Receita Federal** confirmou como vai tributar **trimestralmente** empresas no **lucro presumido**. Uma nova **norma infralegal** esclarece sobre o **cálculo** do

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação

Cidadania

prática, dizem advogados, haverá uma antecipação da tributação.

Essa legislação reduziu em 10% os benefícios fiscais federais mas, em compensação, criou essa cobrança extra. Ela deverá ser aplicada somente no caso de receita bruta total no ano-calendário superior a R\$ 5 milhões. Tributaristas já preveem questionamento judicial.

Leia também:

Candidato de esquerda à presidência lidera pesquisa na Colômbia

Partido Novo protocola na PGR notícia-crime contra Toffoli por atuação no caso Master

Ao interpretar a LC 224/2025, a Instrução Normativa da Receita nº 2.306, de 2026, trouxe de forma explícita o que os contribuintes temiam: o adicional incidirá a cada trimestre, na receita que superar R\$ 1,25 milhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

antecipações e os tributos finais são apurados somente ao fim do ano-calendário.

LEIA MAIS: ITCMD: Imposto sobre herança mais caro e difícil de planejar

Empresas com faturamento anual acima de R\$ 78 milhões são obrigadas a apurar os tributos pelo lucro real. Abaixo disso, se não se encaixarem nas regras do Simples Nacional, podem optar pelo lucro presumido. O prazo para essa escolha é o pagamento da primeira guia do IRPJ do ano, até o dia 30 de abril.

Segundo a advogada Ana Lucia Marra, sócia do Sanmahe Advogados, havia dúvida sobre a mecânica a ser adotada para implementar a proporcionalidade, suscitando discussões sobre uma potencial antecipação de IRPJ e CSLL. “A antecipação não estava clara. Agora está”, diz.

Com a IN 2306, fica para o último trimestre do ano-calendário apurar se o limite anual de R\$ 5 milhões foi superado e, se for o caso, ajustar a tributação ao limite. “A Receita acabou por instituir a antecipação de IRPJ e CSLL sob percentuais de presunção majorados, o que pode gerar um desembolso que não será devido ao fim do ano-calendário”, afirma.

A própria IN considera que essa metodologia permite que haja um recolhimento de IRPJ e de CSLL à alíquota majorada em um dado trimestre que, ao fim do ano-calendário, não seja aplicável totalmente. Ou sobre o mesmo montante considerado anteriormente, resultando em um recolhimento a maior de IRPJ e de CSLL. Esse montante seria deduzido dos tributos devidos no último trimestre do ano-calendário e, eventualmente, sujeito à restituição ou compensação com outros tributos federais.

De acordo com Ana, agora é o momento de as empresas identificarem qual o impacto que essa modificação pode ter e avaliarem se vale continuar no lucro presumido. “A decisão de ficar no lucro presumido não se baseia mais só em IRPJ e CSLL”, diz.

Segundo o tributarista Milton Fontes, sócio do Peixoto e Cury Advogados, as mudanças trazem maior previsibilidade ao reduzir distorções, como “aumentos

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação

Cidadania

novas demandas judiciais. “Existem fortes argumentos de que a norma viola princípios constitucionais como a estrita legalidade, a capacidade contributiva e o não confisco.”

Para o ex-auditor fiscal Adriano Subirá, presidente do Comitê Tributário Brasileiro (CTB), a antecipação veio na própria lei complementar. “Mas em 33 anos de Receita não me lembro de ter duas instruções normativas em sequência sobre um mesmo tema”, afirma. Recentemente, já havia sido editada a IN nº 2.305, de 2025, para regulamentar a Lei Complementar nº 224.

O regime padrão é trimestral, mas as empresas não têm receitas constantes ao longo do ano e, agora, terão que fazer o controle se ultrapassam R\$ 1,25 milhão por trimestre, segundo Subirá. Podem acabar ultrapassando em um trimestre, mas não no ano como um todo. “A IN traz como compensar esse valor, então o contribuinte não perde. Se recolher mais do que devia, pede ressarcimento, mas recolheu antecipado”, diz.

Subirá estima que 70% das empresas no lucro presumido não chegam aos R\$ 5 milhões de receita bruta por ano, com base na receita média das empresas optantes do lucro presumido, conforme o Relatório Tax Gap do IR da pessoa jurídica.

Por meio de nota enviada ao **Valor**, a Receita afirma que a IN 2.306 “atua em estrita observância às diretrizes estabelecidas pelo Congresso Nacional na Lei Complementar nº 224/2025”. Ainda segundo o Fisco, a norma não institui uma nova modalidade de antecipação tributária, mas apenas confere operacionalidade ao que está previsto na lei.

“O legislador determinou que, no regime do lucro presumido, o limite para o acréscimo de 10% deve ser aplicado proporcionalmente a cada período de apuração. Dado que a apuração neste regime é, por força da Lei nº 9.430/1996, obrigatoriamente trimestral, a distribuição do teto em frações de R\$ 1,25 milhão por período configura o cumprimento integral do comando legal”, afirma, em nota.

De acordo com a Receita, a IN não antecipa o tributo por decisão administrativa, mas executa a sistemática ditada pela LC e o mecanismo preserva o direito de

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação

Cidadania

posteriores”, diz a nota.

“Por fim, a medida visa consolidar a previsibilidade fiscal e a segurança jurídica”, acrescenta. “Evita-se a concentração da carga tributária no encerramento do exercício, protegendo o fluxo de caixa das empresas contra surpresas fiscais.”

< Mais recente

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

O valor da sua casa é público (dê uma olhada!)

Calculadora Valor Imóveis | Patrocinado

Descubra por que milhares de brasileiros já estão escolhendo este sistema de IA em 2026.

magnumf-smarttrade | Patrocinado

Ar Portátil sem dutos no Brasil: tecnologia prática, moderna e eficiente

O Ar Portátil que virou febre no Brasil. Sem instalação, sem dutos e pronto para uso imediato. Esfria de verdade, ocupa pouco espaço e custa muito menos que um ar ...

Ar Portátil Ultra Potente | Patrocinado

Saiba Mais

Milhares de brasileiros já estão escolhendo este aplicativo de IA em
2026. Evolução

Menu



Valor ECONÔMICO

Legislação  Cidadania

Mais do Valor **Econômico**



AO VIVO

Ibovespa supera os 182 mil pontos pela 1ª vez após IPCA-15 abaixo do esperado; dólar cai a R\$ 5,24

Juros futuros recuam; exterior positivo na véspera de decisões do Fed e do Copom também impulsiona ativos domésticos

27/01/2026, 11:18 — Em Finanças



FT: EUA vincula garantia de segurança à Ucrânia a acordo de paz com cessão de território

Washington indica que Kiev receberia mais apoio depois de qualquer retirada do Donbas, segundo fontes a par das conversas



'Golden Dome' completa um ano com pouco avanço

Disputas técnicas e preocupações com componentes espaciais atrasaram progresso do programa, que ainda não utilizou grande parte dos US\$ 25 bilhões disponíveis

27/01/2026, 11:09 — Em Mundo



Roche diz aplicação de emagrecedor em teste resulta em perda de peso de 22,5% após 48 semanas

Companhia pavimentou o caminho na briga dos medicamentos contra obesidade com resultados robustos de ensaio clínico de fase intermediária do CT-388 e segue para início do seu estudo de fase final

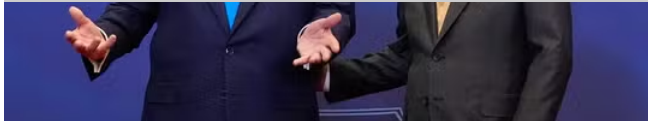
27/01/2026, 11:06 — Em Empresas



Financiamento imobiliário deve crescer 16% em 2026, projeta Abecip

Em 2025, o volume total de concessões chegou a R\$ 324 bilhões, avanço de 3% frente a 2024

27/01/2026, 11:04 — Em Finanças



Donald Trump disse que aumentará as tarifas sobre automóveis e outras importações de seu aliado, culpando o atraso na promulgação do pacto acordado no ano passado

27/01/2026, 10:58 — Em Mundo



Ministério da Previdência vai criar laboratório de inteligência artificial

Iniciativa é voltada ao aperfeiçoamento de processos internos, à melhoria da qualidade regulatória e ao aprimoramento dos serviços previdenciários prestados à população

27/01/2026, 10:58 — Em Brasil



Chefe do ICE deverá explicar por que detidos tiveram direitos negados, segundo agência

Segundo o juiz federal de Minnesota Patrick J. Schiltz, o governo Trump não cumpriu ordens para realizar audiências para imigrantes detidos

27/01/2026, 10:49 — Em Mundo



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Monet

Quem

PEGN



Marie Claire

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)